SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1029565 - ES (2025/0318024-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
R.P/ACÓRDÃO	**:**	**MINISTRO MESSOD AZULAY NETO**
AGRAVANTE	:	ALEXANDRE FARINA LOPES
ADVOGADOS	:	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
		ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ - DF011305
		MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
		LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
		RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421
		THIAGO GIGLIO ABRANTES DA SILVA - RJ167423
		ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
		MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
		ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
		LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
		MARIANA BALACIANO - RJ226794
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. BLOQUEIO POR SENHA SUPERVENIENTE E AUSÊNCIA DE LACRE. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DA PERÍCIA. ÔNUS DO ESTADO SOBRE INTEGRIDADE E CONFIABILIDADE DA PROVA. IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. *O recurso*. Agravo regimental interposto em *habeas corpus*, impugnando decisão monocrática que denegou a ordem e revogou liminar, em ação penal que apura, em tese,

Documento eletrônico VDA60971210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/10/2026 17:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: 74db5884-973c-456c-b152-29377d4122f1

corrupção passiva majorada (art. 317, caput e § 1º, c/c arts. 29 e 71 do Código Penal), com denúncia lastreada em dados telemáticos extraídos, em processo diverso e sem a participação do paciente, de aparelho celular de corréu.
2. *Fato relevante*. Em decisão colegiada, foi determinada nova perícia com a possibilidade de apresentação de quesitos pelas partes. O Laudo Pericial n. 18.500/2023 registrou, no entanto, bloqueio por senha no dispositivo, inviabilizando nova extração do conteúdo. Consta divergência documental quanto à conservação do vestígio: laudo anterior registrou devolução em sacola lacrada com número específico, enquanto o novo exame encontrou apenas fita adesiva e grampeamento, sem lacre formal.
3. *As decisões anteriores*. Órgão julgador estadual rejeitou nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia, sob fundamento de licitude da extração originária (mandado judicial, peritos oficiais e certificação por *hash*). Na via do *habeas corpus*, decisão monocrática entendeu inexistente adulteração efetiva e reputou eventual falha superveniente insuficiente para contaminar a prova, apontando acervo probatório autônomo. A defesa agravou buscando reconhecer a inadmissibilidade ou, sucessivamente, a imprestabilidade da prova digital e o cerceamento de defesa pelo impedimento de contraprova técnica.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impossibilidade de repetição da perícia, decorrente do aparecimento de senha no aparelho durante a custódia estatal e da ausência de lacre formal, justifica o reconhecimento de quebra da cadeia de custódia e a consequente imprestabilidade da prova digital para a ação penal em curso; e (ii) saber se a impossibilidade de nova extração impõe ao Estado o ônus de afirmar e demonstrar a integralidade, identidade e confiabilidade da prova, afastando a presunção de veracidade quando descumpridos procedimentos de conservação do vestígio.

III. Razões de decidir

5. A superveniência de bloqueio por senha enquanto o aparelho permaneceu sob custódia estatal e a ausência de lacre formal rompem a mesmidade do vestígio, geram desconfiança epistêmica e comprometem a autenticidade e a comparabilidade do conteúdo, inviabilizando o contraditório técnico na reprodução da prova.
6. A conservação do corpo de delito é dever estatal contínuo; a divergência documental entre o lacre certificado no laudo originário e o estado do aparelho no novo exame evidencia inobservância da preservação adequada, o que afasta a confiabilidade da prova digital para fins de persecução penal contra terceiro não participante da relação processual originária.
7. Diante da irrepetibilidade criada pela própria custódia estatal, não se pode exigir da defesa demonstração específica de adulteração do conteúdo; o ônus de comprovar integridade e confiabilidade das fontes de prova apresentadas recai sobre o Estado.
8. A certificação por *hash* na extração originária atesta apenas a correspondência naquele momento histórico específico e, portanto, não elide incertezas supervenientes nem substitui a necessidade de repetição em atenção ao contraditório efetivo de quem não fez parte da relação jurídica que deu causa à descoberta fortuita; a irrepetibilidade esvazia o valor probatório do conteúdo para a ação penal decorrente da descoberta de indícios na perícia originária de outro delito.
9. Na via do *habeas corpus*, não se examina a suficiência do acervo probatório autônomo remanescente, limitando-se ao reconhecimento da imprestabilidade da prova digital impugnada e dos efeitos correlatos sobre o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a imprestabilidade da prova digital extraída do aparelho celular e conceder a ordem, vedando sua utilização na ação penal decorrente da descoberta fortuita.

Documento eletrônico VDA60971210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/10/2026 17:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: 74db5884-973c-456c-b152-29377d4122f1

Tese de julgamento:

1. O Estado deve conservar, com integridade, identidade e autenticidade, vestígios sob sua custódia; a inobservância dessa preservação compromete a confiabilidade e impede o uso da prova na persecução penal. 2. A impossibilidade de repetição da perícia, ocasionada por bloqueio por senha superveniente e ausência de lacre, torna imprestável a prova digital para acusação contra terceiro e impede o contraditório técnico efetivo. 3. O ônus de comprovar a integridade e a confiabilidade das fontes de prova apresentadas recai sobre o Estado, especialmente quando descumpridos procedimentos de cadeia de custódia. 4. A certificação por *hash* na extração originária não supre falhas posteriores de custódia nem afasta dúvidas sobre autenticidade e comparabilidade do conteúdo em contexto diverso.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 158; CP, art. 317, caput e § 1º; CP, arts. 29 e 71
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 143.169/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Rel. p/ acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07.02.2023, DJe 02.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, Prosseguindo no julgamento, por maioria, dar parcial provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Messod Azular Neto, que lavrará o acórdão.

Votaram com o Sr. Ministro Messod Azulay Neto os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Maria Marluce Caldas.

Votou vencido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília, 13 de outubro de 2026.

Ministro Messod Azulay Neto
Relator

Documento eletrônico VDA60971210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/10/2026 17:23:17
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2026. Código de Controle do Documento: 74db5884-973c-456c-b152-29377d4122f1

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1029565 - ES (2025/0318024-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	ALEXANDRE FARINA LOPES
ADVOGADOS	:	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
		ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ - DF011305
		MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
		LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
		RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421
		THIAGO GIGLIO ABRANTES DA SILVA - RJ167423
		ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
		MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
		ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
		LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
		MARIANA BALACIANO - RJ226794
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUESTÃO DE ORDEM

Senhores Ministros, antes de iniciarmos o julgamento, submeto à Turma uma questão de ordem.

Há pedido de sustentação oral formulado pelo **Ministério Público do Estado do Espírito Santo**, que figura, juntamente com o Ministério Público Federal, como agravado neste **Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.029.565/ES**, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik.

A questão consiste em saber se deve ser assegurado ao Ministério Público estadual, nessa condição, o direito de realizar **sustentação oral pelo prazo regimental de cinco minutos**.

Penso que a resposta deve ser afirmativa.

Em primeiro lugar, o **Supremo Tribunal Federal, no Tema 946 da repercussão geral, RE 985.392/RS, Relator Ministro Gilmar Mendes**, assentou que os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal possuem legitimidade para propor e atuar em recursos e **meios de impugnação e**m trâmite no STF e no STJ, oriundos de processos de sua atribuição, **"sem prejuízo da atuação do Ministério Público Federal"**.

No âmbito desta Corte, a **Corte Especial, no EREsp 1.327.573/RJ**, Relator originário Ministro Ari Pargendler, Relatora para o acórdão Ministra Nancy Andrighi, superou a compreensão restritiva anteriormente adotada e reconheceu a legitimidade do Ministério Público estadual para atuar diretamente perante o Superior Tribunal de Justiça nos processos originários de sua esfera de atribuição. No próprio julgamento foi expressamente enfrentada a possibilidade de o *Parquet* estadual, manifestando interesse, realizar sustentação oral.

Mais recentemente — e este dado me parece decisivo para a presente questão —, **esta Quinta Turma, em 18 de agosto de 2026, ao julgar questão de ordem no AgRg no HC 1.024.064, admitiu, por unanimidade, a sustentação oral do Ministério Público estadual em agravo regimental em habeas corpus, pelo prazo de cinco minutos**. Naquela oportunidade, assentou-se, em essência, que, se o Ministério Público estadual possui legitimidade para recorrer da decisão proferida no habeas corpus, deve igualmente ser-lhe assegurado o uso da palavra no julgamento do recurso.

Essa conclusão não significa reconhecer assistência ou intervenção de terceiro no habeas corpus. O Ministério Público estadual **não comparece como terceiro estranho à relação processual**. Atua em processo oriundo de sua esfera de atribuição e, no caso concreto, consta formalmente como **agravado**.

Acrescento que o **art. 160, § 1º, do Regimento Interno do STJ** assegura ao representante do Ministério Público prazo igual ao das partes quando estiver agindo nessa situação processual. E, tratando-se de **agravo regimental em matéria penal**, o próprio art. 160 fixa o tempo máximo de **cinco minutos**.

A possibilidade de sustentação oral em agravo regimental em habeas corpus, por sua vez, está hoje expressamente incorporada à jurisprudência desta Corte após a **Lei 14.365/2022**, como reconheceu este Órgão fracionário.

Assim, proponho à Quinta Turma que, reiterando o entendimento firmado na questão de ordem do AgRg no HC 1.024.064, seja deferida ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo a sustentação oral pelo prazo de cinco minutos.

É a questão de ordem que submeto ao Colegiado.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0318024-6 **PROCESSO ELETRÔNICO**

AgRg no HC 1.029.565 / ES
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00122581420218080000 122581420218080000

PAUTA: 19/08/2026 JULGADO: 15/09/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **JOEL ILAN PACIORNIK**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE	:	RAFAEL FREITAS DE LIMA
ADVOGADO	:	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS	:	ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305 MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
ADVOGADOS	:	LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335 RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402 THIAGO GIGLIO ABRANTES DA SILVA - RJ167423 ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ADVOGADA	:	MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
ADVOGADA	:	ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
ADVOGADA	:	LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
ADVOGADA	:	MARIANA BALACIANO - RJ226794
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE	:	ALEXANDRE FARINA LOPES
CORRÉU	:	EUDES CECATO
CORRÉU	:	CARLOS ALEXANDRE GUTMANN
CORRÉU	:	HILARIO ANTONIO FIOROT FRASSON
CORRÉU	:	DAVI FERREIRA DA GAMA
CORRÉU	:	VALMIR PANDOLFI
CORRÉU	:	LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral - Corrupção passiva

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	ALEXANDRE FARINA LOPES
ADVOGADO	:	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS	:	ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305 MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
ADVOGADOS	:	LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335 RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421 THIAGO GIGLIO ABRANTES DA SILVA - RJ167423 ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ADVOGADA	:	MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
ADVOGADA	:	ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
ADVOGADA	:	LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
ADVOGADA	:	MARIANA BALACIANO - RJ226794

Documento eletrônico VDA60070281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/09/2026 12:49:38
Código de Controle do Documento: A2908DD8-562D-485F-ADEA-4BC06BB34B76

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0318024-6 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no HC 1.029.565 / ES**
MATÉRIA CRIMINAL

AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SUSTENTAÇÃO ORAL

SUSTENTARAM ORALMENTE: DR. MARCELO TURBAY FREIRIA (P/AGRAVANTE) E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (AGRAVADO)

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

QUESTÃO DE ORDEM

A Turma, por maioria, acolheu a Questão de Ordem suscitada pelo Sr. Presidente, Reynaldo Soares da Fonseca, a fim de permitir sustentação oral ao Ministério Público Estadual na qualidade de agravado, após a parte agravante. Vencidos os Ministros Joel Ilan Paciornik e Ribeiro Dantas, que votaram pela não concessão da defesa oral. Ato contínuo, após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental, pediu vista o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Aguardam os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas.

Documento eletrônico VDA60070281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/09/2026 12:49:38
Código de Controle do Documento: A2908DD8-562D-485F-ADEA-4BC06BB34B76

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1029565 - ES (2025/0318024-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	ALEXANDRE FARINA LOPES
ADVOGADOS	:	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
		ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ - DF011305
		MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
		LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
		RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421
		THIAGO GIGLIO ABRANTES DA SILVA - RJ167423
		ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
		MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
		ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
		LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
		MARIANA BALACIANO - RJ226794
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. CERTIFICAÇÃO POR *HASH* CRIPTOGRÁFICO. LICITUDE ORIGINÁRIA PRESERVADA. EFICÁCIA PROBATÓRIA E ÔNUS ARGUMENTATIVO. LIMINAR. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. *O recurso*. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem em habeas corpus e revogou tutela de urgência, determinando o prosseguimento de ação penal originária em trâmite em Tribunal de Justiça estadual.

2. *Fato relevante*. Agravante alega ruptura da cadeia de custódia em razão de aparecimento superveniente de senha em aparelho celular anteriormente apreendido sem bloqueio e impossibilidade de nova extração, sustentando a ilicitude da prova

Documento eletrônico VDA61366203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2026 15:59:45
Código de Controle do Documento: 05aaaa99-6323-49e8-a085-55e7b80fe5ee

digital e o desentranhamento de provas dela derivadas, bem como cerceamento de defesa pela inviabilidade de contraprova técnica.

3. *As decisões anteriores*. Extração originária realizada em 2017 mediante mandado judicial, por peritos oficiais, com observância de procedimento operacional padrão e certificação por códigos *hash* (MD5 e SHA-256), tendo o material sido previamente admitido em controles jurisdicionais e administrativos sem apontamento de adulteração.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a falha superveniente de custódia (aparecimento de senha e inviabilidade de nova extração) torna ilícita a prova digital originalmente obtida sob autorização judicial e certificada por hash, com a consequente inadmissibilidade e desentranhamento.

5. A questão em discussão consiste em saber se a impossibilidade de nova perícia e de geração de novo hash desloca o ônus argumentativo ao Estado para comprovar, novamente, a integridade dos dados, e se há cerceamento de defesa por suposta inviabilidade de contraprova técnica sobre o conteúdo periciado.

6. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento para manutenção ou renovação de liminar que suspende atos instrutórios, à luz do princípio da duração razoável do processo.

III. Razões de decidir

7. A extração originária é lícita: houve mandado judicial, atuação de peritos oficiais, observância de protocolo técnico e certificação por *hash* (MD5 e SHA-256), sem impugnação dos elementos formais nem indicação de adulteração específica do conteúdo.

8. Vício originário difere de falha superveniente de custódia: o art. 157 do CPP trata da inadmissibilidade por ilicitude na fonte, enquanto os arts. 158-A a 158-F disciplinam a preservação após a coleta; quebra da cadeia de custódia, por si, afeta a eficácia e não gera inadmissibilidade automática.

9. A certificação por *hash* autentica a imagem forense gerada na coleta e permite verificar, a qualquer tempo, a correspondência *bit* a *bit* da cópia disponibilizada às partes; não há alegação de divergência entre o *hash* de 2017 e o da imagem utilizada nos autos.

10. A nulidade exige demonstração de prejuízo efetivo (art. 563 do CPP): inexistem indícios de alteração, supressão ou inserção de dados específicos na imagem forense; alegações genéricas não satisfazem o ônus mínimo de impugnação.

11. O ônus estatal de documentar e certificar a prova foi cumprido; a partir daí incumbe à defesa apontar indícios concretos de adulteração. A impossibilidade de nova extração não reabre, sem base indiciária, o dever de refazer demonstrações técnicas.

12. Os precedentes que reconhecem inadmissibilidade por ausência de documentação ou corrupção de arquivos não se aplicam: há autorização judicial, certificação por *hash* e inexistem arquivos corrompidos; a situação fática é distinta.

Documento eletrônico VDA61366203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2026 15:59:45
Código de Controle do Documento: 05aaaa99-6323-49e8-a085-55e7b80fe5ee

13. Não há cerceamento de defesa: foram admitidos quesitos, houve acompanhamento por assistente técnico e a cópia forense está disponível para perícia independente e verificação de *hash*, o que não foi requerido pela defesa.

14. Persiste acervo probatório autônomo, suficiente à acusação, independentemente da prova digital, o que afasta a alegada imprescindibilidade da repetição da extração.

15. A revogação da liminar se impõe: ausentes *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, e em respeito ao princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), não cabe manter a suspensão dos atos instrutórios.

IV. Dispositivo e tese

16. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a denegação da ordem e a revogação da liminar.

Tese de julgamento:

---

1. Falha superveniente na cadeia de custódia não contamina a licitude originária da prova digital e impacta apenas a sua eficácia, a ser valorada no juízo natural sob contraditório. 2. A certificação por hash autentica a imagem forense e permite a verificação da integridade da cópia; ausência de divergência de hash afasta alegação genérica de adulteração. 3. O reconhecimento de nulidade, inclusive absoluta, exige demonstração de prejuízo efetivo, conforme o art. 563 do CPP. 4. Cumprido o ônus estatal de documentação e certificação, incumbe à defesa indicar indícios concretos de adulteração; a impossibilidade de nova extração não gera imprestabilidade automática. 5. Ausentes fumus boni iuris e periculum in mora, não se justifica a manutenção ou renovação de liminar que paralisa a instrução penal, em atenção à duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 157; CPP, arts. 158-A a 158-F; CPP, art. 563; CF/1988, art. 5º, LXXVIII

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 665.948/MS, Sexta Turma, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no RHC 153.823/RS, j. 28.09.2021; STJ, AgRg no RHC 143.169/RJ, Quinta Turma, j. 07.02.2023; STJ, AgRg no RHC 184.003/SP, Quinta Turma, j. 10.12.2024

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK:

Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXANDRE FARINA LOPES contra decisão monocrática de minha lavra que denegou a ordem no presente *habeas corpus* e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando o regular prosseguimento da Ação Penal Originária n. 0012258-14.2021.8.08.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Documento eletrônico VDA61366203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2026 15:59:45
Código de Controle do Documento: 05aaaa99-6323-49e8-a085-55e7b80fe5ee

Sustenta o agravante, em síntese: (i) que a alteração superveniente do estado do aparelho celular apreendido — originalmente desbloqueado, posteriormente encontrado com bloqueio por senha e sem lacre formal — caracteriza ruptura da cadeia de custódia que esvazia, no caso concreto, a eficácia da certificação por *hash*; (ii) que a impossibilidade de nova perícia inviabiliza a verificação independente dos dados, suprimindo o contraditório técnico; (iii) que é descabida a exigência de prova de adulteração concreta, pois o ônus de assegurar a integridade do vestígio incumbe ao Estado; (iv) que a explicação técnica acolhida pela decisão agravada para o aparecimento da senha seria insustentável à luz das diretrizes do próprio fabricante; e (v) que a falha superveniente, no caso, atinge o núcleo da validade da prova, e não apenas sua eficácia.

Pleiteia, ao final, a renovação dos efeitos da liminar, com suspensão da audiência de interrogatório designada para 24.04.2026, e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a ilicitude da prova digital, com seu desentranhamento e o das provas dela derivadas.

É o relatório, em complemento ao da decisão agravada.

VOTO

Conheço do agravo regimental, por tempestivo e por reunir os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, suas razões não infirmam os fundamentos do *decisum*.

1. Da delimitação da controvérsia residual

O próprio agravo reconhece (item 33) que a discussão sobre a inadequação da via eleita restou superada pelo enfrentamento meritório realizado na decisão agravada. Importante registrar, no entanto, que esse enfrentamento se deu em caráter complementar, *obter dictum,* e não substitutivo, da observação inicial: o pleito originário da impetração — declaração de imprestabilidade da prova, de irrepetibilidade pericial e de nulidade do recebimento da denúncia — é tipicamente avesso aos limites cognitivos do *writ*, por demandar valoração probatória aprofundada. O avanço ao mérito se justificou pela contundência da matéria e em homenagem à amplitude defensiva, sem que isso descaracterize as fronteiras estruturais do remédio constitucional.

A controvérsia residual, tal como reapresentada no agravo, recai sobre dois eixos centrais: (a) a alegação de que a falha superveniente de custódia, por seu impacto na repetibilidade da perícia, contamina retroativamente a licitude da extração originária; e (b) a alegação de que a impossibilidade de nova extração inverteria o ônus argumentativo, recolocando sobre o Estado o dever de comprovar, ainda agora, a integridade dos dados. Nenhuma dessas premissas, com a devida vênia ao zelo dos ilustres patronos, resiste a exame mais detido.

Documento eletrônico VDA61366203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2026 15:59:45
Código de Controle do Documento: 05aaaa99-6323-49e8-a085-55e7b80fe5ee

2. Da licitude inquestionável da extração originária e do controle plural já exercido

A prova digital que sustenta a acusação foi obtida no âmbito da Ação Penal n. 0027536-22.2017.8.08.0024, mediante mandado judicial regularmente expedido, em diligência conduzida por peritos oficiais da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, em setembro de 2017, com observância do Procedimento Operacional Padrão — Perícia Criminal n. 3.2 da SENASP. O resultado da extração foi certificado por código *hash* (MD5 e SHA-256), nos termos da "Listagem da Mídia REP 16525/17".

O agravo não impugna nenhum desses elementos formais. Ataca, sim, a *eficácia atual* do mecanismo de *hash* — o que é matéria distinta. A licitude originária, portanto, permanece incólume.

Mais relevante: o material probatório atravessou, antes da diligência de 2023, controles plurais e independentes de legalidade. Foi admitido (a) na ação penal do feminicídio de Milena Gottardi, em que fundamentou condenação criminal; (b) no Processo Administrativo Disciplinar n. 0027665-60.2021.8.08.0000 (PAD Alma Viva), do qual resultou a aposentadoria compulsória do paciente; e (c) na presente ação penal originária, com filtro do Tribunal Pleno do TJES no recebimento da denúncia. Em nenhum desses momentos foi suscitada — ou comprovada — qualquer adulteração do conteúdo extraído.

3. Da distinção dogmática entre vício originário e falha superveniente

O agravo insurge-se contra a distinção, adotada na decisão agravada, entre **vício originário** (ilicitude estrutural) e **falha superveniente de custódia**. A objeção, contudo, parte de premissa equivocada.

A distinção não é meramente acadêmica: ela reflete a sistemática do art. 157 do CPP, que reserva a inadmissibilidade às provas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais — vícios na fonte —, e a sistemática dos arts. 158-A a 158-F, que disciplinam o *iter* da preservação probatória após a coleta. Trata-se de momentos lógicos diversos, com consequências jurídicas diversas.

Esta Corte sedimentou, em mais de uma oportunidade, que a quebra da cadeia de custódia não configura, *per se*, hipótese de inadmissibilidade. Como assentou a Sexta Turma:

> *O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade. [...] Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve*

Documento eletrônico VDA61366203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2026 15:59:45
Código de Controle do Documento: 05aaaa99-6323-49e8-a085-55e7b80fe5ee

> *comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório.*
> (AgRg no HC n. 665.948/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

A consequência dogmática é clara: a falha superveniente não tem o condão de retroagir e contaminar a licitude da fonte. Ela impacta, no máximo, a eficácia da prova, sendo essa eficácia matéria de valoração — competência primária do juízo natural da causa, sob o contraditório pleno —, e não de nulidade absoluta passível de declaração em sede de *habeas corpus*.

4. Da alegada inutilidade da certificação por *hash*

Sustenta o recorrente que a certificação por *hash*, no caso, tornou-se "mera referência histórica", porque inviabilizada a comparação com nova extração. O argumento, com a devida vênia, confunde a função do mecanismo.

O *hash* criptográfico tem função primária de **autenticar o conteúdo extraído no momento da coleta**, fixando uma assinatura digital única do arquivo de imagem forense gerado em 2017. Sua utilidade não depende exclusivamente da possibilidade de uma terceira extração: ele permite, a qualquer tempo, verificar se a cópia forense disponibilizada às partes corresponde, *bit* a *bit*, ao arquivo originalmente certificado pela autoridade pericial. Bastaria à defesa, querendo questionar a integridade do conteúdo periciado, requerer a verificação do *hash* sobre a cópia que lhe foi fornecida e cotejá-lo com aquele registrado no laudo de 2017. Não foi isso o que se fez.

Não há, nos autos, qualquer alegação de divergência entre o *hash* registrado em 2017 e o *hash* da imagem fornecida ao processo. Há, apenas, a lamentação pela impossibilidade de gerar um terceiro *hash* sobre o aparelho físico em 2023 — circunstância tecnicamente acessória, e que não tem aptidão para invalidar a certificação preexistente.

Essa diferença é decisiva para distinguir o caso dos autos do precedente invocado pelo recorrente — **AgRg no RHC n. 143.169/RJ**, Rel. p/ acórdão Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 7/02/2023. Naquele julgado, o reconhecimento da inadmissibilidade decorreu da **ausência completa** de documentação dos atos praticados pela polícia na arrecadação, armazenamento e análise dos dispositivos, sem que se cogitasse de geração ou cotejo de *hash*. Aqui, ao contrário, há autorização judicial específica, perícia oficial, certificação por *hash* e disponibilização da cópia íntegra à defesa. As situações fáticas são essencialmente distintas, e a tese ali consagrada, longe de favorecer o agravante, reforça a correção da decisão agravada — porque foi exatamente o ônus do Estado, ali ausente, que aqui se cumpriu.

Documento eletrônico VDA61366203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2026 15:59:45
Código de Controle do Documento: 05aaaa99-6323-49e8-a085-55e7b80fe5ee

A invocação do **AgRg no RHC n. 184.003/SP**, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, também não socorre o recorrente. Naquele caso, a discussão envolvia **arquivos digitais corrompidos em parte, sob custódia estatal, com perda efetiva de conteúdo**. Aqui, não há corrupção dos arquivos extraídos em 2017; há, no plano físico, impossibilidade de nova extração — fato que não atinge o conteúdo já coletado, certificado e juntado aos autos.

5. Da senha superveniente: explicação técnica plausível e ausência de prejuízo concreto

O eixo central do agravo é o aparecimento, em 2023, de senha de bloqueio em dispositivo que, em 2017, fora apreendido sem senha, conforme Boletim Unificado n. 33907458 e depoimento do perito oficial Marcos Barbosa da Silva. Daí extrai o agravante a inferência de que terceiro teria, em momento indeterminado, inserido o código.

A inferência é apenas uma das hipóteses possíveis, e não a mais técnica.

Ainda que se acolha a observação do recorrente de que a documentação do fabricante pressupõe código previamente configurado, há, no longo intervalo de seis anos transcorridos entre as duas perícias, espectro razoável de explicações alheias a qualquer dolo de adulteração: o aparelho pode ter sido manipulado por servidor cartorário em rotina de conferência, com configuração e desconfiguração de código; pode ter passado por atualizações de sistema com solicitações de novas chaves; pode ter sido religado a frio, após descarga prolongada da bateria, e, na arquitetura própria dos *iPhones*, exigido reinserção de credencial originalmente cadastrada e jamais informada ao perito de 2017 — note-se que o perito declarou tê-lo recebido "sem senha", o que é compatível tanto com a inexistência absoluta de código quanto com o recebimento do aparelho já desbloqueado pela autoridade que o apreendeu. O fabricante do *software* MSAB XRY, utilizado pela Polícia Científica em 2023, confirmou, ademais, que a versão disponível não dispunha de capacidade de contornar o bloqueio do modelo específico — circunstância técnica que, por si só, não permite presumir conduta humana indevida.

Mas — e este é o ponto juridicamente decisivo — **ainda que se admitisse, *ad argumentandum*, manuseio físico irregular do aparelho em algum momento posterior a 2017, a consequência jurídica não seria a inadmissibilidade automática da prova originária**.

Aqui é fundamental separar dois objetos: o **suporte físico** (aparelho celular) e o **conteúdo probatório** (imagem forense da extração de 2017). O suporte físico, em casos de prova digital, tem importância apenas instrumental — é meio para a coleta e, eventualmente, para repetição da diligência. O conteúdo probatório, esse sim valorado

Documento eletrônico VDA61366203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2026 15:59:45
Código de Controle do Documento: 05aaaa99-6323-49e8-a085-55e7b80fe5ee

pelo juízo, foi *fixado* em 2017, certificado por *hash*, e desde então tem existência autônoma em relação ao aparelho. Eventual manuseio físico do dispositivo em 2018, 2019 ou 2020 não tem aptidão técnica de alterar uma imagem forense que já existia, certificada, em arquivo digital separado, em poder da autoridade pericial e do juízo. Salvo se demonstrado que a própria *imagem forense* foi adulterada — e o agravante não o sustenta —, a manipulação superveniente do *hardware* é juridicamente irrelevante para a valoração do conteúdo extraído.

A esse fundamento dogmático soma-se o art. 563 do CPP, que consagra o princípio *pas de nullité sans grief*, exigindo demonstração de prejuízo efetivo mesmo para o reconhecimento de nulidades absolutas. Como já assentado por esta Turma:

> *M]esmo os vícios capazes de ensejar nulidade absoluta não dispensam a demonstração de efetivo prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief.*
> (AgRg no RHC n. 153.823/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28/09/2021)

O prejuízo, no caso, exigiria demonstração — ainda que indiciária — de que algum dado extraído em 2017 foi alterado, suprimido ou inserido. A defesa não impugna nenhum trecho específico das comunicações, não aponta um único áudio supostamente manipulado, não indica qualquer mensagem que entenda ter sido forjada. Limita-se à alegação genérica de que "alguém" poderia ter feito "algo" em momento indeterminado. Esse padrão argumentativo, de mera abstração, não atende à exigência sedimentada nesta Corte.

6. Do ônus argumentativo: a leitura adequada do precedente do RHC n. 143.169/RJ

O agravante invoca o precedente da Quinta Turma para sustentar que o ônus de demonstrar a integridade da prova incumbe ao Estado. A premissa é correta — e justamente por isso foi cumprida no caso concreto. O Estado documentou a apreensão, realizou a extração por perito oficial, certificou o conteúdo por *hash*, disponibilizou cópia integral à defesa e submeteu a prova a três instâncias distintas de controle de legalidade. O ônus inicial foi, portanto, satisfeito.

A partir desse cumprimento, a impugnação à integridade do conteúdo já certificado migra para outro plano probatório: cabe a quem alega adulteração apresentar, ao menos, indícios concretos de que ela ocorreu. O sistema processual não admite a presunção inversa — a de que toda prova digital é, por definição, inidônea, e que cabe ao acusador, indefinidamente, refazer demonstrações técnicas para sanar dúvidas meramente especulativas.

Documento eletrônico VDA61366203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2026 15:59:45
Código de Controle do Documento: 05aaaa99-6323-49e8-a085-55e7b80fe5ee

A leitura proposta pelo agravante — segundo a qual a impossibilidade de nova extração reabriria, sem qualquer indício, o ônus probatório do Estado — equivale, na prática, a estabelecer um regime de *imprestabilidade automática* para toda prova digital cuja fonte física venha a deteriorar-se ao longo do tempo. Esse regime não tem amparo na lei, na jurisprudência consolidada nem na sistemática constitucional do processo penal.

7. Do alegado cerceamento de defesa

A peça recursal sustenta cerceamento de defesa pela impossibilidade de "contraprova técnica". Cabe registrar, todavia, que (a) a defesa formulou cinquenta quesitos, dos quais seis foram deferidos, recaindo o indeferimento dos demais sobre questões reputadas superadas pelo Tribunal de origem; (b) a defesa indicou assistente técnico próprio, que acompanhou a diligência de 2023; (c) o conteúdo da extração de 2017 está integralmente disponível ao contraditório, sendo passível, no juízo da causa, de impugnação ponto a ponto, com possibilidade de exame por perícia digital independente sobre a cópia forense já existente — exercício que, registre-se, jamais foi requerido pela defesa, que preferiu concentrar sua estratégia na impugnação genérica do *hardware*.

O contraditório técnico foi, assim, exercido nos limites do tecnicamente possível. A expectativa de uma "segunda chance" perfeita de extração — capaz de cobrir todas as etapas técnicas, inclusive aquelas que jamais sofreram impugnação concreta — é, com a devida vênia, mais aspiracional do que jurídica.

8. Do acervo probatório autônomo

Ainda que se cogitasse, em pura hipótese, de imprestabilidade da prova digital, persistiria a robusta autonomia do conjunto probatório, conforme já examinado na decisão agravada: noventa chamadas telefônicas identificadas entre os investigados; registros de Estações Rádio Base que atestam encontros presenciais cronologicamente coincidentes com a negociação das decisões venais; depoimento da assessora Letícia Ferreira sobre comportamentos atípicos do então juiz substituto; relatórios de análise de vínculos e dados extraídos dos aparelhos de Davi Ferreira da Gama e Eudes Cecato.

O agravo não enfrenta qualquer desses elementos. A impugnação centrada exclusivamente na prova digital, ainda que fosse procedente — o que não se admite —, não teria a aptidão pretendida de inutilizar a base acusatória.

9. Da revogação da liminar e do interesse na duração razoável do processo

A revogação da tutela de urgência decorre logicamente da rejeição meritória das teses defensivas. O quadro de urgência que justificou seu deferimento, em juízo de cognição perfunctória — proximidade entre o julgamento do agravo regimental no TJES

Documento eletrônico VDA61366203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2026 15:59:45
Código de Controle do Documento: 05aaaa99-6323-49e8-a085-55e7b80fe5ee

e a audiência de interrogatório —, esgotou-se. A manutenção da suspensão dos atos instrutórios, neste estágio, contrastaria com o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição), notadamente em ação penal originária que tramita há quase cinco anos.

O pedido de renovação da liminar, formulado em sede recursal para suspender a audiência designada para 24.04.2026, não comporta acolhida: ausentes o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, é incompatível com o presente julgamento manter paralisada a instrução de ação penal que se aproxima do encerramento da fase probatória.

Ante o exposto, **NEGO PROVIMENTO** ao agravo regimental.

É como voto.

Documento eletrônico VDA61366203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 29/10/2026 15:59:45
Código de Controle do Documento: 05aaaa99-6323-49e8-a085-55e7b80fe5ee

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1029565 - ES (2025/0318024-6)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	ALEXANDRE FARINA LOPES
ADVOGADOS	:	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
		ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ - DF011305
		MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
		LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
		RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421
		THIAGO GIGLIO ABRANTES DA SILVA - RJ167423
		ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
		MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
		ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
		LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
		MARIANA BALACIANO - RJ226794
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO-VISTA

Cuida-se de *habeas corpus*, com pedido liminar, impetrado em favor de Alexandre Farina Lopes, contra decisão proferida pelo Desembargador relator do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo na ação penal n. 0012258-14.2021.8.08.0000, pela qual se rejeitou a arguição de nulidade da prova por suposta quebra da cadeia de custódia, designando-se o dia 29 de agosto de 2025 para a realização dos interrogatórios dos réus (fls. 31-54).

A ação penal originária apura, em tese, a prática do crime de corrupção passiva majorada, em continuidade delitiva (art. 317, *caput* e § 1º, c/c os arts. 29 e 71 do Código Penal), imputada ao paciente, magistrado em atividade à época dos fatos, juntamente com seis corréus. A denúncia foi lastreada, precipuamente, em dados extraídos do aparelho

Documento eletrônico VDA60971250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/10/2026 17:23:17
Código de Controle do Documento: 310cd508-a903-46da-98cf-266a608881b9

celular do corréu Hilário Antônio Fiorot Frasson, apreendido em ação penal diversa, autos do processo n. 0027536-22.2017.8.08.0024, em que se apurou o feminicídio da médica Milena Gottardi. Os elementos probatórios foram obtidos por ordem judicial e compartilhados com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, após autorização do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, Espírito Santo.

No decorrer da instrução, a defesa obteve, nos autos do HC n. 769873, liminar deste Tribunal Superior suspendendo audiências designadas, ao fundamento de que estava pendente recurso defensivo sobre a produção de provas. Em seguida, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria de votos, determinou a realização de nova perícia no aparelho celular de Hilário Frasson, facultando às partes a formulação de quesitos técnicos. Contudo, o Laudo Pericial n. 18.500/2023 atestou que, ao ser ligado para a diligência, o dispositivo apresentou bloqueio por senha de usuário, circunstância que inviabilizou a extração de seu conteúdo.

Em decisão saneadora de 8 de julho de 2025, o Desembargador relator afastou as teses defensivas de ilicitude, imprestabilidade e quebra da cadeia de custódia da prova e designou o interrogatório dos réus para 29 de agosto de 2025 (fls. 787-809), um dia após o julgamento do agravo regimental interposto pela defesa, pautado para 28 de agosto de 2025, ao qual foi negado provimento (fls. 810-836).

A impetração, portanto, sustenta, em síntese: (i) a ilicitude das perícias realizadas pelo GAECO, sem perito oficial (art. 158 do Código de Processo Penal); (ii) a quebra da cadeia de custódia, pelo acondicionamento inadequado do aparelho celular; (iii) a irrepetibilidade da prova pericial, uma vez que o dispositivo apresenta bloqueio por senha que inviabilizou nova extração; (iv) a perda de uma chance probatória; e (v) o constrangimento ilegal decorrente do agendamento do interrogatório antes de resolvida, definitivamente, a questão da licitude da prova.

O Ministro relator Joel Ilan Paciornik deferiu a tutela de urgência em 27 de agosto de 2025, suspendendo a audiência de interrogatório até o julgamento do agravo regimental interposto na ação penal originária ou até o exame definitivo deste *habeas corpus* (fls. 760-762).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (fls. 767-919).

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento e, sucessivamente, pela denegação da ordem (fls. 928-938).

O Ministro relator Joel Ilan Paciornik proferiu decisão monocrática por meio da qual denegou a ordem de *habeas corpus* impetrada em favor de Alexandre Farina

Documento eletrônico VDA60971250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/10/2026 17:23:17
Código de Controle do Documento: 310cd508-a903-46da-98cf-266a608881b9

Lopes, por entender que a alegada quebra da cadeia de custódia da prova demandaria aprofundado exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do *habeas corpus*. Assentou que a extração originária dos dados telemáticos foi realizada com autorização judicial, por peritos oficiais e com certificação por código *hash*, inexistindo demonstração de adulteração efetiva do conteúdo probatório. Destacou que eventual falha superveniente na custódia do aparelho celular não teria o condão de contaminar retroativamente a licitude da prova originária, bem como que a acusação se apoia em outros elementos probatórios autônomos e convergentes. Ao final, revogou a tutela de urgência anteriormente deferida e determinou o regular prosseguimento da ação penal originária perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (fls. 1111-1118).

Sobreveio a interposição de agravo regimental (fls. 1132-1156), por meio do qual a defesa busca o provimento do recurso para renovar os efeitos da medida liminar anteriormente deferida, com a suspensão da audiência de interrogatório designada para 24 de abril de 2026 e dos atos instrutórios subsequentes, bem como reformar a decisão agravada para reconhecer a ilicitude da prova digital extraída do aparelho celular de Hilário Antônio Fiorot Frasson, diante da alegada quebra da cadeia de custódia, alteração do estado do vestígio e impossibilidade de repetição da perícia sob o crivo do contraditório, com a consequente declaração de inadmissibilidade da prova e das provas dela derivadas ou, subsidiariamente, o reconhecimento de sua imprestabilidade probatória e do cerceamento de defesa decorrente da impossibilidade de realização de contraprova técnica (fls. 1132-1156).

A proposta de voto encaminhada pelo Ministro relator, Joel Ilan Paciornik, é no sentido de negar provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão monocrática que denegou a ordem no *habeas corpus* e revogou a liminar anteriormente concedida, com o consequente prosseguimento da ação penal originária.

É o relatório necessário e passo à leitura do voto.

1) Contexto e delimitação da controvérsia

Neste momento processual, a controvérsia consiste, conforme bem apontado no voto condutor, na avaliação duas questões: a) se a impossibilidade de repetibilidade da perícia em razão do aparecimento de uma senha no aparelho objeto da extração originária de dados justificaria o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia e a consequente imprestabilidade da prova; e b) se a impossibilidade de nova extração em razão do

Documento eletrônico VDA60971250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/10/2026 17:23:17
Código de Controle do Documento: 310cd508-a903-46da-98cf-266a608881b9

aparecimento da senha no aparelho imporia o ônus de prova ao Estado de afirmação da integralidade da prova.

O Ministro relator entendeu que não haveria ilegalidade a ser reconhecida, em síntese, porque: a) a extração originária – realizada em investigação anterior e a partir da qual houve a descoberta fortuita de indícios dos delitos objeto desta impetração – teria sido lícita, uma vez que observados o protocolo técnico e a certificação por código *hash*; b) não teria havido quebra na cadeia de custódia, mas falha superveniente de custódia, o que não geraria a inadmissibilidade automática da prova produzida, dependendo, portanto, de demonstração de prejuízo concreto; c) o Estado teria cumprido seu dever ao documentar e certificar a prova e, assim, caberia à defesa apontar indícios concretos de adulteração; d) a impossibilidade de nova extração não reabriria, sem base indiciária a ser apresentada pela defesa, o dever de refazer demonstrações técnicas; e) inexistiria cerceamento de defesa porque os quesitos apresentados pela defesa foram admitidos para a nova perícia, houve acompanhamento por assistente técnico e a cópia forense originária estaria disponível para perícia independente; f) persistiria acervo probatório autônomo e suficiente à acusação, o que afastaria a imprescindibilidade da repetição da extração.

Após releitura dos autos e estudo mais aprofundado sobre a matéria de direito subjacente, peço licença ao Ministro relator para apresentar divergência.

Inicialmente, parece ser indispensável que antes de qualquer análise deste caso concreto específico, seja traçada a linha do tempo dos acontecimentos e da origem da prova pericial objeto de discussão nos autos deste *habeas corpus*.

Conforme relatado, a denúncia oferecida contra o paciente Alexandre Farina Lopes, em 2021, foi lastreada, precipuamente, em dados telemáticos extraídos por meio de prova pericial, em 2017, no aparelho celular do corréu Hilário Antônio Fiorot Frasson, em contexto de apuração penal diversa, nos autos do processo n. 0027536-22.2017.8.08.0024, em que se investigava o feminicídio da médica Milena Gottardi.

Com a indicação de elementos fortuitamente descobertos na perícia do aparelho apreendido, após pedido da defesa, em 2022, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria de votos, determinou a realização de nova perícia no aparelho celular de Hilário Frasson, facultando às partes a formulação de quesitos técnicos com a finalidade de viabilizar a contradita da prova produzida. Contudo, o Laudo Pericial n. 18.500/2023, atestou que, ao ser ligado para a diligência, o dispositivo apresentou bloqueio por senha de usuário, circunstância que inviabilizou a extração de seu conteúdo.

Documento eletrônico VDA60971250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/10/2026 17:23:17
Código de Controle do Documento: 310cd508-a903-46da-98cf-266a608881b9

E, por conseguinte, a atividade probatória restou prejudicada com a impossibilidade de nova extração de dados da memória do objeto periciado.

Consta dos autos, contudo, que no laudo pericial elaborado na investigação originária de 2017 não existia nenhuma referência documentada sobre a proteção do aparelho por senha.

Surge, então, o ponto central da controvérsia: o descobrimento ou surgimento posterior de senha no aparelho celular objeto de perícia determinada pelo juízo constitui mera falha superveniente e, portanto, desimportante para a prestabilidade da prova ou quebra da confiabilidade probatória? Ou o fato gera incertezas (ou dúvidas) sobre a confiabilidade, integralidade e autenticidade da prova? E, em caso afirmativo, a quem recairia a consequência processual pela quebra da confiança?

Adianto, desde logo, que tenho visão diametralmente oposta àquela apresentada pelo relator.

Passo, então, à justificação da posição.

2) Avaliação da extração originária e deslocamento da discussão

O voto do Ministro relator assume como pressuposto que "[...] [a] extração originária é lícita: houve mandado judicial, atuação de peritos oficiais, observância de protocolo técnico e certificação por *hash* (MD5 e SHA-256), sem impugnação dos elementos formais nem indicação de adulteração específica do conteúdo[...]".

Aparentemente, os requisitos formais de extração de dados do aparelho celular de um dos investigados, à época da perícia por um crime de feminicídio, foram atendidos. Isso, no entanto, não quer dizer que, a partir da presunção da legalidade daquela atividade probatória, seu resultado possa ser utilizado em apurações de delitos estranhos ao contexto de sua produção – sem que as partes do processo posterior pudessem participar de seu desenvolvimento – e, ainda, contra terceiros não participantes da apuração que deu causa à prova pericial sem qualquer possibilidade de controle técnico posterior.

Mesmo o voto condutor registra que, quando da extração dos dados, não houve impugnação dos elementos formais nem indicação de adulteração específica do conteúdo por aqueles que compunham a defesa dos investigados. O problema é que existe uma impossibilidade prática: o terceiro, posteriormente denunciado pelo encontro fortuito de provas em razão da perícia do aparelho, não teve – e nem poderia ter porque era estranho àquela investigação –, a oportunidade de apresentar qualquer tipo de impugnação técnica na extração dos dados ou apontar possíveis inconsistências ou adulterações específicas de

Documento eletrônico VDA60971250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/10/2026 17:23:17
Código de Controle do Documento: 310cd508-a903-46da-98cf-266a608881b9

conteúdo porquanto, repito, não compunha o corpo de pessoas investigadas pelo delito que deu causa à atividade probatória.

Daí porque, mesmo que seguido o protocolo técnico, existe, evidentemente, restrição ao direito de contraditório e ampla defesa diante da impossibilidade de atividade probatória pericial que, caso tudo corresse da forma adequada, seria plenamente repetível. A prova a ser produzida na investigação derivada contra terceiro perseguia objetivo diverso. A descoberta fortuita, muito embora suficiente para iniciar investigação sobre os fatos descobertos, está, invariavelmente, sujeita à possibilidade de reprodução, isto é, de repetibilidade – uma vez que esteve por todo o tempo no poder do Estado – com a garantia do exercício do contraditório técnico e da ampla defesa efetiva durante a atividade probatória pericial.

A utilização da extração, realizada com certificação por *hash* (MD5 e SHA-256), garante a correspondência daquilo que estava no aparelho no momento da extração, naquele dia específico do ano de 2017, e o que foi documentado no processo que apurava o crime de feminicídio. Todavia, nada tem a ver com a possibilidade de adulteração da prova, antes ou depois, ou a eventualidade de quebra de senha de forma irregular pelas autoridades. Impossível se saber. E não importa saber. Fato é que, embora não arguido nos autos do processo em que foi produzida a primeira perícia, seria impossível ter sido feito por terceiro estranho àquela relação processual, uma vez que não compunham a lide penal.

Entendo, portanto, que, caso se adote a tese de que a presunção de licitude da prova originária autorizaria a utilização em processos posteriores sem a possibilidade de repetição e controle, existiria um deslocamento na discussão. Não é ponto controverso a avaliação acerca da legalidade, ou não, da extração originária. Aqui, temos uma situação distinta. Ao ser determinada a repetição de uma perícia com objeto, finalidade e pessoas investigadas diferentes, deve ser garantido, por determinação constitucional, o contraditório e ampla defesa na reprodução técnica pericial da uma extração de dados de um aparelho que esteve durante todo o lapso temporal em poder do Estado.

Se tudo fosse como deveria ser, não existiria a menor dúvida de que a nova extração corresponderia ao que foi colhido na primeira oportunidade. No entanto, não é o que se afere na hipótese. Existe um dado de realidade inafastável: houve alteração ativa no corpo de delito. A constatação da impossibilidade de nova perícia não ocorreu por fato fortuito ou por motivo de forca maior, mas em razão de incontroversa manipulação do objeto a ser periciado: a inclusão (ou a descoberta) de uma senha de bloqueio em período em que o corpo de delito esteve sob a custódia das autoridades públicas.

Documento eletrônico VDA60971250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/10/2026 17:23:17
Código de Controle do Documento: 310cd508-a903-46da-98cf-266a608881b9

É preciso, portanto, na minha avaliação, reposicionar a discussão. Não é objeto de controvérsia o protocolo ou a certificação da primeira extração de 2017, repito, em autos de persecução diversa e com investigados diversos, mas a avaliação acerca da confiabilidade da prova diante da prova pré-constituída manipulação do corpo de delito na instrução processual de que deriva este pedido de habeas corpus.

Não parece razoável, ainda, pressupor que a nova perícia não tinha qualquer objetivo defensivo. Essa inferência não comporta base fática ou teórica sustentável. A justificativa para a repetição da prova se baseava, segundo consta dos autos, na pretensão de aferição da autenticidade e idoneidade dos dados, em novas condições de controlabilidade da validade da extração com a possibilidade de participação ativa na formulação de quesitos.

3) Lacre e senha: elementos objetivos de manipulação da prova, mesmidade, desconfiança e distribuição do ônus da incerteza

Reposicionada a discussão, da análise dos elementos de prova pré-constituídos nos autos, anoto dois pontos de incerteza quanto ao corpo de delito: a) inconsistências relativas ao isolamento (lacre) do aparelho celular; e b) surgimento ou descoberta de uma senha no dispositivo.

O perito da investigação originária, de 2017, afirma que, após exame do material, teria devolvido o aparelho em sacola lacrada, inclusive, com indicação específica do número do lacre (0236269 – Laudo REP 16525, de 2017). Todavia, o segundo laudo (18500, de 2023) atestou que o aparelho foi encontrado apenas com fita adesiva e sacola fechada com grampeador, sem, portanto, lacre formal.

Mais uma vez, é importante distinguir. A validade do procedimento adotado na apuração inicial em processo diverso não deve se confundir com o que se espera do Estado na conservação de corpo de delito imprescindível à apuração de uma nova hipótese acusatória. Se lá, pode-se dizer, em tese, que tudo ocorreu da forma correta: aparelho lacrado, protocolo técnico seguido e certificação por *hash*. Aqui, por outro lado, o aparelho foi encontrado sem lacre e em condições incompatíveis com a preservação de um vestígio pelo Estado.

Não parece haver nenhuma dúvida de que, em um sistema verdadeiramente acusatório e preocupado com a legitimidade do exercício do poder de punir, é dever fundamental do Estado, enquanto detém em seu poder corpo de delito, a preservação de sua integralidade e autenticidade. O Estado não encerrou, portanto, seu dever de conservação do aparelho celular com a extração de dados e a respectiva certificação *hash*

Documento eletrônico VDA60971250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/10/2026 17:23:17
Código de Controle do Documento: 310cd508-a903-46da-98cf-266a608881b9

quando da primeira extração, especialmente quando dali decorre descoberta fortuita de elementos indiciários de delitos estranhos ao que deu causa à perícia.

Existe, por conseguinte, prova documental de inobservância da conservação do objeto custodiado.

Para além da inconsistência relativa ao isolamento do vestígio, existe, também, a verificação do surgimento ou descobrimento de senha no dispositivo, enquanto o aparelho esteve, apenas, em poder de autoridades públicas.

Conforme mencionado anteriormente, o segundo laudo (18500, de 2023) atestou a impossibilidade de repetição da perícia em razão do bloqueio do aparelho por senha, inexistente no momento da primeira extração, consoante o Laudo REP 16525, de 2017.

Retomando, mais uma vez, o que é objeto de discussão neste pedido de *habeas corpus*, não se discute a validade da primeira extração, mas a verificação documentada de que, durante a custódia do corpo de delito, houve manipulação ativa do aparelho celular. Repito, a constatação da impossibilidade de nova perícia não ocorreu por fato fortuito ou por motivo de forca maior, mas em razão de incontroversa manipulação do objeto a ser periciado: a inclusão (ou a descoberta) de uma senha de bloqueio em período em que o corpo de delito esteve sob a custódia das autoridades públicas.

Aqui, não se pode dizer atendido o princípio da mesmidade, isto é, "[...] princípio pelo qual se determina que <<o mesmo>> que se encontrou na cena [do crime] é <<o mesmo>>que se está utilizando para tomar a decisão judicial [...]" (Prado, Geraldo. *A cadeia de custódia da prova no processo penal*. 2 ed. Rio de Janeiro: Marcial Pons, 2021. p. 151).

O princípio processual da desconfiança pressupõe, independentemente de previsões legais, que os elementos custodiados sejam cuidadosamente conservados. E "[...] o cuidado que envolve o tema da formação da prova leva em consideração questões de ordem prática como, por exemplo, a manipulação indevida do elemento probatório [...]" (Prado, Geraldo. *A cadeia de custódia da prova no processo penal.* 2 ed. Rio de Janeiro: Marcial Pons, 2021. p. 151-152).

Esses dois princípios, o da mesmidade e o da desconfiança, são, portanto, a chave "[...] para garantir o juízo mediante a redução de riscos de erro judiciário, constituindo fundamento lógico e epistemológico da <<cadeia de custódia das provas>> [...]" (Prado, Geraldo. *A cadeia de custódia da prova no processo penal.* 2 ed. Rio de Janeiro: Marcial Pons, 2021. p. 153).

Documento eletrônico VDA60971250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/10/2026 17:23:17
Código de Controle do Documento: 310cd508-a903-46da-98cf-266a608881b9

A partir das circunstâncias do caso, o prejuízo para a defesa é concreto. Não é adequado exigir, efetivamente, prova de alteração, supressão ou inserção de dados específicos no aparelho pelo simples fato de que tal providência passou a ser inviável, conforme laudo oficial, com a inserção de senha no celular. Em outras palavras, é possível dizer se houve alguma alteração do conteúdo? Não, mas porque, somente porque, o Estado não garantiu a conservação adequada do vestígio. E mais, permitiu sua manipulação com a inserção de elemento estranho de proteção.

A questão se que coloca, então, é: incontroversa a manipulação inadequada com a inserção de elemento estranho no corpo de delito, cabe ao particular provar adulterações ou inserções de informações em dispositivo que esteve por todo período observável em poder do Estado? O que mais se poderia exigir da defesa para infirmar a confiabilidade da prova? Parece claro que não seria razoável exigir mais da defesa ou lhe atribuir as consequências da inobservância do cuidado necessário com a prova por parte das autoridades públicas.

No RHC 143.169, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, caso paradigmático julgado por esta Quinta Turma sobre o tema, este mesmo colegiado estabeleceu que "é ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia. No processo penal, a atividade do Estado é o objeto de controle de legalidade, e não o parâmetro do controle; isto é, cabe ao Judiciário controlar a atuação do Estado-acusação a partir do direito, e não a partir de uma autoproclamada confiança que o Estado-acusação deposita em si mesmo" (AgRg no RHC n. 143.169/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023).

Em resumo, diante de um contexto de prova pré-constituída de inadequação da conservação e da manipulação do corpo de delito, entendo juridicamente impossível qualquer linha de raciocínio que leve à conclusão da possibilidade de utilização do conteúdo da primeira extração de dados em processo estranho àquela atividade probatória contra pessoa, igualmente, estranha àquela relação jurídica. E registro, apenas e tão somente por responsabilidade exclusiva dos agentes estatais envolvidos na custódia do corpo de delito.

Concluo, assim, pela imprestabilidade da prova nessas circunstâncias, em respeito ao sistema acusatório e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Documento eletrônico VDA60971250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/10/2026 17:23:17
Código de Controle do Documento: 310cd508-a903-46da-98cf-266a608881b9

4) Acervo probatório autônomo e eventual suficiência probatória: limitações cognitivas da controvérsia

Entendo, por fim, que não cabe, nos autos deste pedido de *habeas corpus*, debate acerca da suficiência, ou não, do acervo probatório remanescente, sob pena de incursão fático-probatória afeta, apenas, ao juízo competente, conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, de modo que me reservo ao exame dos pontos controvertidos examinados anteriormente.

5) Conclusão e dispositivo

De todo exposto, concluo que, em razão da constatação da manipulação do corpo de delito – indevidamente custodiado sem lacre e com inserção de senha –, surge dúvida consistente acerca da integralidade, identidade, comparabilidade, confiabilidade e autenticidade dos vestígios que poderiam, potencialmente, ser extraídos do aparelho celular para utilização em instrução processual com a respectiva garantia do contraditório técnico, e, por consequência, fica esvaziado seu valor probatório.

Assim, parece lógico que a extração de 2017 sirva, para além do processo que lhe deu origem, também, como elemento indiciário para investigação de outros crimes, mas, por consequência da posterior inadequação de sua conservação e a manipulação (alteração) do aparelho – que deram causa à sua irrepetibilidade –, o conteúdo se torna imprestável para a persecução penal movida contra o paciente Alexandre Farina Lopes.

Em síntese, como exposto, a conclusão se lastreia nos seguintes elementos:

a) é incontroversa a alteração do corpo de delito que estava sob a tutela do Estado. O aparelho celular apreendido não possuía bloqueio por senha e estava lacrado e, determinada repetição da perícia para investigação específica sobre fato fortuitamente descoberto, surgem provas documentais de violação do lacre e inserção de proteção por senha;

b) por consequência da manipulação da prova, tornou-se inviável a repetição da perícia e a verificação da integridade e identidade dos dados mediante comparação com os elementos originalmente colhidos por meio dos códigos *hash*;

c) a manipulação do corpo de delito em poder das autoridades públicas levanta desconfiança acerca da integridade, identidade, comparabilidade e autenticidade da prova produzida e, por conseguinte, compromete a possibilidade de controle efetivo por meio de contraditório técnico e ampla defesa, afastando, então, a confiabilidade da prova;

Documento eletrônico VDA60971250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/10/2026 17:23:17
Código de Controle do Documento: 310cd508-a903-46da-98cf-266a608881b9

d) a certificação do código *hash* realizada na perícia originária – em que surgem elementos indiciários da prática de crimes por pessoas estranhas à relação originária – afirma, apenas, que, naquele momento histórico, aquilo que constava do aparelho correspondia ao que dele foi extraído e documentado. Não garante, todavia, que alterações não possam ter sido realizadas antes ou depois da perícia. A presunção é de que não há manipulação sem que existam elementos que indiquem a alteração do corpo de delito. No entanto, no caso, há, pré-constituída nos autos, prova de fato que mostra que houve inserção de senha e indícios de violação de lacre. Isso, por si, gera desconfiança, seja quanto a possíveis alterações de conteúdo, seja em relação ao momento em que essas alterações possam eventualmente ter ocorrido. Fato é que nada se pode afirmar categoricamente, a não ser a inexistência de confiabilidade da prova pericial para este caso concreto específico; e

e) o ônus da desconfiança sobre a confiabilidade da prova recai, em um sistema verdadeiramente acusatório, sobre o Estado, especialmente quando se pode afirmar, como no caso concreto retratado nos autos, que o corpo de delito – colhido em investigação não coincidente com a que agora se apura – esteve por toda a investigação e instrução processual em poder das autoridades públicas.

Com essas considerações, peço licença ao Ministro Joel Ilan Paciornik para divergir e votar no sentido de reconhecer a imprestabilidade da prova em razão da impossibilidade de sua repetição na instrução criminal, derivada da primeira extração, com efetivo prejuízo à observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório efetivo.

É como voto.

Documento eletrônico VDA60971250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/10/2026 17:23:17
Código de Controle do Documento: 310cd508-a903-46da-98cf-266a608881b9

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0318024-6 **PROCESSO ELETRÔNICO**

AgRg no HC 1.029.565 / ES
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 00122581420218080000 122581420218080000

PAUTA: 19/08/2026 JULGADO: 13/10/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **JOEL ILAN PACIORNIK**

Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro **MESSOD AZULAY NETO**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE	:	RAFAEL FREITAS DE LIMA
ADVOGADO	:	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS	:	ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ - DF011305 MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
ADVOGADOS	:	LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335 RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402 THIAGO GIGLIO ABRANTES DA SILVA - RJ167423 ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ADVOGADA	:	MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
ADVOGADA	:	ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
ADVOGADA	:	LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
ADVOGADA	:	MARIANA BALACIANO - RJ226794
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE	:	ALEXANDRE FARINA LOPES
CORRÉU	:	EUDES CECATO
CORRÉU	:	CARLOS ALEXANDRE GUTMANN
CORRÉU	:	HILARIO ANTONIO FIOROT FRASSON
CORRÉU	:	DAVI FERREIRA DA GAMA
CORRÉU	:	VALMIR PANDOLFI
CORRÉU	:	LUIZ ALBERTO LIMA MARTINS
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral - Corrupção passiva

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	ALEXANDRE FARINA LOPES
ADVOGADO	:	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ADVOGADOS	:	ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ - DF011305 MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
ADVOGADOS	:	LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335 RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421 THIAGO GIGLIO ABRANTES DA SILVA - RJ167423 ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ADVOGADA	:	MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136

Documento eletrônico VDA60881825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2026 13:14:47
Código de Controle do Documento: DDD6C6A2-A3DF-4DF3-BF79-90883F065EAB

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0318024-6 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no HC 1.029.565 / ES**
MATÉRIA CRIMINAL

ADVOGADA	:	ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
ADVOGADA	:	LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
ADVOGADA	:	MARIANA BALACIANO - RJ226794
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

" Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, deu parcial provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Messod Azular Neto, que lavrará o acórdão.

Votaram com o Sr. Ministro Messod Azulay Neto os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Maria Marluce Caldas.

Votou vencido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Documento eletrônico VDA60881825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2026 13:14:47
Código de Controle do Documento: DDD6C6A2-A3DF-4DF3-BF79-90883F065EAB